

1500272-13.2022.8.26.0530
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO
Comarca: Ribeirão Preto
Foro: Foro de Ribeirão Preto
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 23/05/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
NATALIA MARY DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

Natália Mary de Souza foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ribeirão Preto
Foro de Ribeirão Preto
2ª Vara Criminal
Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto - SP - cep 14096-570
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500272-13.2022.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500272-13.2022.8.26.0530
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
NATALIA MARY DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

Natália Mary de Souza foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 29 de janeiro de 2022, por volta das 08:30hs, na Rodovia Abraão Assed, nº 47, Penitenciária masculina, Jardim Roberto Benedetti, foi surpreendida por agentes trazia consigo, sem autorização e

em desacordo com determinação legal ou regulamentar, porções da substância METIL BENZOIL ECGONINA, conhecida como cocaína, na quantia de 109,770 gramas, acondicionadas em duas embalagens acondicionadas embaixo das vestes, na região das axilas, e destinadas à entrega para os detentos, mais especificamente para o seu companheiro Leandro dos Santos Rodrigues.

A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 30 de março de 2022 (págs.120/121).

Notificada (pág. 109) e citada (pág. 140) pessoalmente, a acusada ofereceu resposta à acusação (págs. 113/119).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e a acusada foi interrogada.

Debates realizados, o representante do Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos exatos termos da denúncia, pugnando pela fixação do regime fechado devido à reincidência específica. A defesa da acusada, por sua vez, requereu o reconhecimento da excludente de culpabilidade consistente na coação moral e irresistível; subsidiariamente, em caso de condenação, seja fixada a pena no mínimo legal e, ainda, a agravante da reincidência seja compensada com a atenuante da confissão espontânea, com a fixação do regime menos gravoso.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.340/06 foi comprovada, porquanto se evidenciou no auto de exibição e apreensão de pág. 10 e no exame químico-toxicológico acostado às págs.86/88 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA), que se destina a terceiras pessoas. De igual forma, a autoria ficou sobejamente demonstrada pela prova oral da testemunha do fato e da confissão da acusada, ratificando a versão apresentada na delegacia.

Há que se afastar a tese defensiva de coação moral e irresistível, pois, embora seja crível e coerente a versão apresentada pela acusada, a excludente de culpabilidade deve estar necessariamente comprovada nos autos com a demonstração de fato da coação, o que não se vislumbrou no caso em epígrafe.

Por oportuno, aplica-se aqui o que já constou no acórdão proferido em julgamento anterior (oriundo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mauá, 0001878-96.2017.8.26.0540), em que a acusada foi condenada por tráfico por conduta semelhante e no qual também houve a alegação de ameaça de morte por terceiro em virtude de dívida do seu amásio: a mesma tese ora apresentada também mostrou-se isolada, sem provas.

Jaqueline Lopes da Silva, agente penitenciária, informou que no dia dos fatos era dia de visita e que, durante o procedimento de passagem da acusada pelo scanner como de praxe, verificou-se um volume embaixo das suas axilas e que, na sequência, foi por ela entregue a substância apreendida, oportunidade em que a acusada comentou que estaria levando a droga para seu amásio.

A acusada Natália Mary de Souza alegou que foi procurada por uma pessoa em sua casa, foi informada para ela que seu amásio tinha uma dívida com o "pessoal dele" e que se ela não levasse a droga para ele no interior do estabelecimento prisional, sofreria as consequências, juntamente com seus filhos; esclareceu, ainda, ter quatro filhos e somente agiu assim por medo pois o indivíduo mostrou-lhe uma arma na cintura, porém não sabe indicar quem seria essa pessoa.

Caracterizado, assim, o crime previsto no artigo 33, caput, combinado com o inciso III, do artigo 40, ambos da Lei nº 11.343/2006, diante da localidade da prática do delito (interior do estabelecimento prisional), passo à dosagem da pena:

I. Não há circunstâncias judiciais a serem consideradas, fixando-se a pena base no mínimo legal, qual seja, cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

II. Presente a circunstância agravante da reincidência da acusada e, por sua vez, a atenuante da confissão do delito, compensam-se as duas circunstâncias, mantendo-se a pena no menor patamar;

III. Por fim, em razão da prática do crime nas dependências do estabelecimento prisional, justifica-se o acréscimo previsto no inciso III, do artigo 40, da Lei 11.343/06. Assim, torno definitivo o quantum da pena em cinco anos, dez meses e

pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, em seu valor mínimo unitário; IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando a hediondez do delito e a reincidência, conforme anotado no item "II", será o da modalidade fechado.

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno NATÁLIA MARY DE SOUZA, qualificada nos autos, à pena de cinco anos, dez meses e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa, em seu valor mínimo unitário em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, combinado com o inciso III, do artigo 40, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Em virtude da circunstância legal e da hediondez do delito a que foi condenada a acusada, da manutenção dos motivos que deram ensejo à prisão cautelar e aqui renovada a contemporaneidade da segregação também para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto com a elevada pena a perspectiva de evasão do distrito da culpa se potencializa, não poderá apelar em liberdade, anotando-se inexistir óbice a essa condicionante (verbete nº 9, súmula do Superior Tribunal de Justiça).

Recomende-se a acusada na prisão em que se encontra recolhida. Na hipótese de interposição de recursos, extraia-se a guia de execução provisória.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, a acusada arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA